

통 보

1. 제 목 : 시설운영위원회 운영에 관한 사항
2. 관계기관 : ●●●■■●●●●●■■●●●●●보훈요양원
3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원에서는 시설운영의 민주성과 투명성을 제고하고 입소자의 권익 향상과 시설의 체계적·종합적 발전 방향을 모색하기 위하여 시설운영위원회를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「사회복지사업법」 제36조(운영위원회) 및 공단 「보훈요양원 운영규정」 제6조(구성)에 따르면 보훈요양원은 시설운영에 관한 사항을 심의하기 위하여 위원회를 두어야 하며 위원은 [표 1]과 같이 관할 시장·군수·구청장이 임명 또는 위촉한 자로 5인~15인 이내로 구성하여 운영하여야 합니다.

[표 1] 시설운영위원회 위원 구성

1. 보훈요양원장
2. 입소자 대표
3. 입소자의 보호자 대표
4. 직원 대표
5. 보훈요양원이 소재하고 있는 관할 시·군·구 소속 사회복지업무 담당 공무원
6. 후원자 대표 또는 지역 주민
7. 공익단체에서 추천한 사람
8. 그 밖에 시설의 운영 또는 사회복지에 관하여 전문적인 지식과 경험이 풍부한 사람

또한, 「사회복지사업법」 제36조(운영위원회) 제1항 및 「사회복지사업법 시행규칙」 제24조(운영위원회 설치 및 운영 등) 제2항에 의하면 사회복지시설 당 운영위원회를 두어야 하며 [표 2]와 같이 보건복지부령으로 정한 경우 복수의 시설에 공동으로 운영위원회를 둘 수 있다고 정하고 있습니다.

[표 2] 보건복지부령으로 정하는 공동 운영위원회 운영 요건

※ 사회복지사업법 시행규칙 제24조(운영위원회의 설치 및 운영 등) 제2항에 따라 <u>다음 각 호를 모두 만족해야 함</u> 1. 3개 이내의 시설일 것 2. 같은 시·군·구에 있을 것 3. 모두 거주시설이거나 모두 거주시설이 아닌 시설로서 다음 각 목의 구분에 따른 기준에 적합할 것 가. 거주시설 : 거주자 정원이 20명 미만일 것 나. 거주시설이 아닌 시설 : 시장·군수·구청장이 시설의 특성, 이용자 수, 시설 규모 등을 고려하여 공동으로 위원회를 두는 것이 필요하다고 인정할 것
--

따라서 장기요양시설 및 주간보호센터를 운영하는 보훈요양원에서는 각 시설당 시설운영위원회를 설치하고 요건에 맞게 위원을 구성하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○●●·■■■·▣▣보훈요양원에서는 시설운영위원회를 관할 시장·군수·구청장의 승인 없이 장기요양기관과 주간보호센터에 공동으로 운영하고 있으며, 위원 구성 시 주간보호센터 ****와 **** 대표는 모두 제외되고 장기요양기관 **** 및 ****만 각 x인(▣▣는 입소자 x인, 보호자 x인)씩 구성하여 운영하고 있는 사실이 확인되었습니다.

또한, ◎◎보훈요양원에서는 군청으로부터 시설운영위원회 위원을 장기요양기관과 주간보호센터에 공동으로 위촉받아 운영하고 있으나 장기요양기관 **** 및 **** 각 x인을 위원으로 구성하면서 주간보호센터는 **** 와 **** 대표 모두 제외되어 운영되고 있는 것이 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○●●·■■■·◎◎·▣▣보훈요양원장은

- 시설운영위원회를 장기요양기관과 주간보호센터에 공동 운영할 경우 관할 시장·군수·구청장의 승인 후 운영, 또는 관련 법령에 맞게 운영할 수 있도록 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)